

Decreto nº 22705 de 07 de março de 2003

Regulamenta a Lei n.º 3.311, de 3 de dezembro de 2001, estabelecendo os procedimentos que menciona.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo n.º 02/000.774/2002,

DECRETA

Art. 1.º Fica regulamentada a Lei n.º 3.311, de 3 de dezembro de 2001, estabelecendo os procedimentos a serem adotados para a concessão de licenças decorrentes da obrigatoriedade de adaptações ambientais e arquitetônicas em partes integrantes de condomínios residenciais, assim consideradas as descritas no Decreto Municipal n.º 7.336, de 5 de janeiro de 1988, e em seu anexo; no Decreto Municipal n.º 10.426, de 6 de setembro de 1991, bem como as ruas de vilas e vias internas de grupamentos residenciais.

§ 1.º As soluções em garantia da acessibilidade deverão atender os padrões constantes das Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade da ABNT.

§ 2.º A abertura e a análise dos processos para o licenciamento das adaptações ambientais e arquitetônicas ocorrerão nos órgãos descentralizados da Secretaria Municipal de Urbanismo, os quais, dependendo da solução adotada ou em caso de subordinação a regime de proteção ambiental, encaminharão esses processos aos órgãos cuja análise se faça necessária.

Art. 2.º Nos licenciamentos para construção, substituição de projetos aprovados e revalidações de licença deverão ser atendidos integralmente os padrões previstos nas Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade da ABNT.

§ 1.º No licenciamento de obras de modificação com acréscimo de área, a aplicação do art. 8.º da Lei Municipal n.º 3.311, de 2001, quanto à imposição das obrigatoriedades de que tratam as alíneas a e b do art. 2.º da citada Lei, ocorrerá quando essas obras afetarem apenas as seguintes partes comuns e de serviços do imóvel:

- I — acessos à edificação;
- II — circulações verticais e horizontais;
- III — hall social e de serviço;
- IV — pavimento de uso comum, incluindo banheiros;
- V — áreas para recreação;
- VI — piscinas;
- VII — estacionamentos para veículos;
- VIII — salão de reuniões e de administração do edifício.

§ 2.º Quando houver a necessidade de apresentação de projeto de arquitetura em atendimento ao disposto no art. 1.º deste Decreto, a análise do órgão competente incidirá apenas sobre os elementos de solução em acessibilidade projetados e sua repercussão na segurança e habitabilidade da edificação.

§ 3.º No caso de edificação subordinada a regime de proteção, a análise incidirá na repercussão da solução em acessibilidade projetada sobre os elementos que lhe conferiram essa particularidade.

Art. 3.º As edificações de interesse social e as existentes que não dispuserem de elevadores estão isentas do cumprimento das exigências relativas à implantação de equipamentos eletromecânicos.

Art. 4.º Em casos excepcionais, comprovada a impossibilidade de outra solução, poderá ser tolerada a ocupação do afastamento mínimo frontal por rampas ou equipamentos eletromecânicos.

Parágrafo único. A critério do poder municipal, poderá ser autorizada a utilização do passeio fronteiro ao imóvel objeto das adaptações para a construção de rampas ou para a instalação de equipamentos eletromecânicos desde que:

I – comprovada a impossibilidade de outra solução;

II – ocupem, no máximo, metade da largura do passeio, devendo sempre ser mantida livre uma faixa de, no mínimo, dois metros e cinquenta centímetros, contados a partir do meio-fio, para o trânsito de pedestres;

III – não haja interferência nos demais acessos à edificação.

Art. 5.º Nos casos de descumprimento do presente Decreto serão aplicadas as sanções previstas na Lei Municipal n.º 3.311, de 2001.

Art. 6.º Fica revogado o Decreto n.º 21.581, de 17 de junho de 2002.

Art. 7.º Este decreto entra em vigor em 30 de março de 2004 e as normas nele previstas não incidem sobre os pedidos de empreendimentos que tenham dado entrada na secretaria municipal de urbanismo ou que tenham obtido aprovação do projeto esquemático de elevadores, de que trata a lei n.º 3.311, de 4 de dezembro de 2001, apresentados ao protocolo da smu anteriormente a 30 de março de 2004.

(Artigo 7º com redação dada pelo Decreto 24276 de 4-6-2004)

Rio de Janeiro, 07 de março de 2003 – 439º ano da fundação da Cidade.

CESAR MAIA

DO RIO de 10/03/03